

1501211-82.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... de que o réu praticou o delito de tráfico.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena, em que deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão da diversidade de droga apreendida, ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501211-82.2021.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501211-82.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2132782/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 17939180 - DEL.POL.CAJAMAR, 777/21/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2132782 - DEL.POL.CAJAMAR, 2132782 - 01º D.P.

CAJAMAR, 777/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS EDUARDO ARSENIO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

CARLOS EDUARDO ARSENIO DA SILVA foi denunciado pelo ministério público com infração aos artigo 33, "caput", e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. ainda com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

O réu foi citado (fl. 152) e apresentou resposta à acusação às fls. 165/166.

A denúncia foi recebida em 09 de junho de 2021, fls. 143/144.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas (mídia à fl.212).

Em memoriais, o ministério público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, fls. 16/18;

laudo de constatação provisória de exame químico toxicológico do IC, fls. 145/153 e

laudo de constatação definitivo de exame químico toxicológico do IC, fls. 171/176. A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

De igual modo, a autoria recai, com segurança, sobre o acusado que foi preso em flagrante delito e ratificada pela prova produzida em juízo.

Em juízo, depois de cientificado da garantia constitucional ao silêncio, o réu confessou a prática do delito, o qual encontra amparo no contexto probatório.

Quanto à confissão judicial do réu, tem-se entendido que: "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. Editora Atlas S/A - São Paulo. 2.000. pág. 469) (grifei).

Ademais, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: Não se exige que a autoria do crime seja desconhecida, nem que o réu demonstre arrependimento pelo cometimento do delito, para a incidência da atenuante da confissão espontânea. (HC n.º 19.076/MG, rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 08/04/2002, p. 0249) (grifei).

Investiga-se apenas para caracterização se a confissão foi feita sem erro ou coação.

Portanto, a prova dos autos foi uníssona no sentido de que o réu praticou o delito de tráfico.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena, em que deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão da diversidade de droga apreendida, ou seja, "crack".

Neste sentido (grifei): "Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.030

6, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base em 1/6, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack".

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante" (Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei n. 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base".

(Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

A pena base sofrerá acréscimo de 1/6.

No entanto, a pena retorna ao mínimo, em razão da confissão e compensação entre a atenuante da menoridade e agravante do crime cometido em pandemia.

Imperioso observar que a partir de 20 de março de 2020 foi reconhecido o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2, conforme

Decreto Legislativo nº 6/2020 e Decreto Estadual nº 64.879.

Outrossim, durante o referido período, exige-se dos cidadãos comportamento mais adequado que em momentos de normalidade. Dessa forma, deve ser aplicada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, cuja perpetração do delito merece maior grau de reprovabilidade.

No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça:

"Apelação. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade afastadas. Recurso defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em que proferida. Pedidos subsidiários de redução da pena-base, afastamento da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "j", do CP e da causa de aumento descrita no artigo 40, incisos III e VI, da Lei de Drogas; aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima e, por fim, o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento.

Afastamento do acréscimo da pena-base que se impõe, sem reflexo na pena final.

Crime cometido nas imediações de instituição de ensino e com envolvimento de adolescentes que justificam a incidência das causas de aumento previstas na Lei de Drogas. Circunstâncias do delito que inviabilizam o reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime prisional mantido. Recurso defensivo parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (Apelação Criminal nº 1500737-64.2020.8.26.0571, Relator Des. Sergio Coelho, j. 29.10.2020).

APELAÇÃO ROUBO RECURSO MINISTERIAL - Exasperação da pena-base Necessidade Circunstâncias que revelam a personalidade desvirtuada e voltada à criminalidade do réu Exacerbada culpabilidade Consequências do delito - Agravante sobre o crime ter sido praticado em calamidade pública - Art. 61, II, "j", do Código Penal Reconhecimento Possibilidade Condição objetiva Maior culpabilidade Precedente - Fixação do regime fechado que é de rigor Decretação da prisão preventiva do acusado Possibilidade Inteligência aos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal Pena superior a 04 anos de reclusão Réu que demonstrou personalidade voltada à criminalidade e periculosidade acentuada, tornando a delinquir enquanto respondia por outros dois processos, a revelar reiteração delitiva Necessidade de assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, com maior ênfase agora, com a pena exasperada e com fixação, inclusive, de regime inicial fechado Recurso provido, com determinação para decretação de prisão preventiva em face do acusado. (TJSP; Apelação Criminal 1500804-54.2021.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021). Ademais, o benefício do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicado no grau máximo, em razão da quantidade de drogas e até porque reduzir a pena ao máximo neste caso representa um incentivo aos cidadãos primários, que se aventuram no tráfico acreditando na pena mínima e sensação de impunidade. Portanto, aplico o redutor no mínimo de 1/6, tornando-se definitiva em 4 anos, 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, no piso.

Por fim, afasto a causa de aumento relacionada a Igreja, com base no princípio da reserva legal, ante a inexistência de previsão expressa na lei: "Firme na compreensão de que, no direito penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem, não vejo como se inserir no rol das majorantes o fato de a agente haver cometido o delito nas dependências ou nas imediações de igreja. Assim, porque a hipótese dos autos não foi contemplada pelo legislador, deve ser afastada a majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas", (HC Nº 528.851 - SP; Relator : Ministro Rogerio Schietti Cruz).

A minguia de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO ARSENIO DA SILVA à pena de 4 anos, 2 meses de reclusão, e ao pagamento de 416 dias-multa, na forma especificada, por ter praticado a conduta descrita no artigo 33 "caput", C.C 4, da Lei 11.343/06 e artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Considerando a pena aplicada e o cumprimento de mais de 16% em regime fechado, o regime inicial será o ABERTO.

Em razão do regime aberto, revogo a prisão preventiva.
Expeça-se alvará de soltura.
P.R.I.C

Cajamar, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA